

1504364-72.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056073/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 3826297 - 13º D.P. CASA VERDE, 1566/19/113 - 13º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504364-72.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504364-72.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056073/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 3826297 - 13º D.P. CASA VERDE, 1566/19/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2056073 - 13º D.P. CASA VERDE, 1566/19/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2056073 - 13º D.P. CASA VERDE, 1566/19/113 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS ANSELMO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

MATHEUS ANSELMO PEREIRA qualificado nos autos, foi denunciado (fls. 63/64) como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 e do art. 329, caput, do Código Penal, porque, supostamente, por volta de 14h00min do dia 22 de fevereiro de 2019, cercanias da Rua Ody Manoel Teixeira Munhoz, nº 100, Limão, nesta comarca da Capital, o acusado teria sido surpreendido quando trazia consigo, para

comercialização e entrega a terceiros (tráfico), 46 porções de cocaína (massa líquida de 32,8g) e 20 porções de maconha (massa líquida 62,1g), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, em mesmo dia, hora e local, o réu opôs-se à execução de ato legal (prisão em flagrante delito), mediante violência exercida contra os Policiais Civis Alidier Cavichio Junior e Luciano Manoel da Silva, competentes para executá-lo.

Citado, houve apresentação de defesa prévia (fls. 77).

Em 10 de julho de 2019, a denúncia foi recebida (fls. 78).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação (fls. 94), oportunizando-se o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, não se opondo ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aplicação da pena no mínimo legal, bem como a concessão do direito ao apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e pelo crime de resistência, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido, é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 2/4, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), pelos laudos de constatação (fls. 21/24) e de exame químico-toxicológico (fls. 67/70).

A autoria também restou demonstrada.

O policial civil Luciano Manoel da Silva relatou que estava em diligências para combater tráfico de drogas. Em determinado momento, notaram uma movimentação estranha. Assim que um dos policiais ingressou na viela, pessoas fugiram para o fundo do terreno, onde estavam ele um o outro policial Alidier. O réu entrou em luta corporal com Alidier, tentando tirar-lhe a arma. O outro indivíduo que estava com o acusado conseguiu fugir. Havia drogas numa bolsinha que o réu trazia na mão.

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento do outro policial Alidier Cavichio Junior, ressaltando que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas. Disse ter ido ao local, tendo 2 indivíduos corrido dos policiais. MATHEUS teria tentado desarmá-lo. Não conhecia o acusado, nunca o tendo visto. Machucou-se por conta da postura agressiva do réu. Havia drogas no interior de uma bolsa que foi dispensada pelo acusado antes de entrar em vias de fato.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem,

portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas e local de sua prisão em flagrante (conhecido ponto de venda de drogas), não restam dúvidas que se destinavam ao comércio ilícito.

Não bastasse, havia quantidade relevante de drogas e o acusado ainda foi visto, pelos policiais que efetuaram sua prisão tentando dispensar as drogas diversas que estavam numa bolsa. Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em razão do tempo decorrido desde a última condenação do réu, possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Verificou-se, ainda, à luz das provas produzidas, a prática do delito de resistência por parte do acusado contra o policial Alidier.

Demonstrada a responsabilidade penal do réu quanto aos delitos imputados pela denúncia (tráfico privilegiado e resistência), passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais que possam ser considerados (fls. 74), assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, bem como a quantidade de droga apreendida não é elevada, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar de (2/3), resultando uma pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Em relação ao crime de resistência, fixo a pena de 2 meses de detenção, a qual deve ser somada a 1 ano e 8 meses de reclusão, além da multa, eis que verificado o concurso material de crimes.

Considerando a quantidade de pena fixada e que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade

Por fim, considerando o teor da Resolução^o 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4^o, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2^o, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar MATHEUS ANSELMO PEREIRA qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4^o, da Lei 11.343/06 e no art. 329, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, além de 2 (dois) meses de detenção. O regime inicial do cumprimento das penas privativas de liberdade será o aberto. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se fazem mais presentes os pressupostos para manutenção da respectiva prisão preventiva, mormente à luz das penas fixadas.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

Intime-se o réu, por edital, da presente sentença.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao TRE para a suspensão dos direitos políticos.

Publicada em audiência.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA